

STATUTS

SANCTUAIRE DE JEUNES CHANDELIER POUR LE DÉVELOPPEMENT (SJCD ASBL)

Association sans but lucratif de droit congolais à caractère social, éducatif et de développement communautaire

Siège social	Ville d'Uvira, Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo
Ressort territorial	République Démocratique du Congo, avec vocation d'ouverture internationale sous réserve des lois applicables
Nature	Association sans but lucratif, apolitique, non confessionnelle, fondée sur des valeurs d'intégrité, de dignité humaine, de solidarité et de responsabilité
Statut du document	Version professionnelle consolidée soumise à relecture juridique et notariale avant adoption et dépôt

Document de travail institutionnel

Présenté pour validation par les organes compétents de SJCD ASBL

Date d'adoption : à compléter lors de l'Assemblée générale compétente

NOTE LIMINAIRE DE CONSOLIDATION

La présente version constitue une refonte consolidée des statuts existants de SJCD ASBL. Elle conserve l'identité, les finalités et les principaux domaines d'intervention de l'association tout en harmonisant la gouvernance, la représentation, la gestion financière, les règles relatives aux membres, le ressort territorial, la modification des statuts et la dissolution.

Le texte est rédigé pour permettre une relecture juridique et notariale avant adoption formelle. Il ne se substitue pas à l'examen des pièces administratives exigées par les autorités compétentes, ni aux formalités de dépôt, de notarisation, de déclaration et de publication prévues par la législation congolaise applicable.

SJCD ASBL est conçue comme une organisation de développement de la jeunesse à vocation nationale en République Démocratique du Congo. Elle pourra développer des programmes ou établir des représentations et partenariats hors de la RDC à moyen ou long terme, sous réserve de la législation du pays concerné et de toute autorisation éventuellement requise.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE	CONTENU	ARTICLES
Titre I	Dispositions générales	Articles 1 à 11
Titre II	Membres et participation associative	Articles 12 à 19
Titre III	Organes et gouvernance	Articles 20 à 33
Titre IV	Gestion financière, patrimoine et transparence	Articles 34 à 40
Titre V	Programmes, protection et partenariats	Articles 41 à 43
Titre VI	Modification, dissolution et dispositions finales	Articles 44 à 49
Annexes statutaires	Dispositions d'adoption et signatures	Pages finales

STATUTS DE L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

SANCTUAIRE DE JEUNES CHANDELIER POUR LE DÉVELOPPEMENT (SJCD ASBL)

PRÉAMBULE

Nous, membres fondateurs et membres effectifs de l'association dénommée « Sanctuaire de Jeunes Chandelier pour le Développement », en sigle « SJCD ASBL », réunis en Assemblée générale conformément aux règles applicables, réaffirmons notre volonté de contribuer au développement intégral de la jeunesse et au progrès social des communautés.

Créée le 23 février 2022, SJCD ASBL entend offrir aux jeunes un cadre d'apprentissage, de participation, de responsabilité et d'action communautaire. L'association est fondée sur des valeurs d'intégrité, de dignité humaine, de solidarité, de responsabilité, de respect, de tolérance et de service à la communauté. Elle reconnaît la diversité des convictions et ne subordonne pas l'accès à ses activités à l'appartenance à une religion déterminée.

L'association peut, dans le cadre de ses activités éducatives et communautaires, mobiliser des ressources spirituelles, éthiques, culturelles, philosophiques ou religieuses compatibles avec ses valeurs et avec les lois de la République Démocratique du Congo. Ces références sont proposées dans un esprit de respect mutuel, de liberté de conscience et de non-discrimination.

Les présents statuts sont établis dans le respect de la législation congolaise applicable aux associations sans but lucratif et, plus particulièrement, des règles régissant leur création, leur fonctionnement, leur gouvernance, leur responsabilité, leur dissolution et la gestion de leur patrimoine.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Dénomination

Il est constitué une association sans but lucratif de droit congolais dénommée « SANCTUAIRE DE JEUNES CHANDELIER POUR LE DÉVELOPPEMENT », en sigle « SJCD ASBL ».

La dénomination officielle ainsi que le sigle sont utilisés de manière uniforme dans les statuts, actes, correspondances, contrats, comptes, publications, supports de communication et autres documents émanant de l'association, conformément aux exigences légales applicables.

Article 2 : Nature et caractère juridique

SJCD ASBL est une association sans but lucratif, apolitique, non confessionnelle, à caractère social, éducatif et de développement communautaire.

L'association ne poursuit aucun objectif de partage de bénéfices entre ses membres. Tout excédent éventuel est réinvesti dans la réalisation de l'objet social.

SJCD ASBL agit dans le respect de la liberté de conscience, de la dignité humaine, de l'égalité, de la non-discrimination, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Article 3 : Siège social

Le siège social de SJCD ASBL est établi dans la ville d'Uvira, Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

Le siège social peut être transféré dans une autre localité de la République Démocratique du Congo par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues par les présents statuts et la législation applicable.

Le Conseil d'administration peut créer des bureaux, antennes, représentations ou points focaux dans d'autres provinces, selon les besoins opérationnels de l'association et dans le respect de la législation applicable.

Article 4 : Ressort territorial et ouverture internationale

SJCD ASBL a une vocation nationale et peut exercer ses activités sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo, en fonction de ses capacités institutionnelles, techniques et financières.

L'association peut également développer, à moyen ou long terme, des programmes, partenariats, représentations ou activités dans d'autres pays, sous réserve de la législation applicable dans les territoires concernés, des formalités d'autorisation éventuelles et de la conservation de son autonomie statutaire.

Toute implantation permanente à l'étranger doit faire l'objet d'une étude de conformité juridique et institutionnelle et être approuvée par l'organe compétent de l'association.

Article 5 : Durée

SJCD ASBL est constituée pour une durée indéterminée.

Son existence prend fin dans les conditions prévues par les présents statuts ou par la législation applicable.

Article 6 : Objet social

SJCD ASBL a pour objet principal de contribuer au développement intégral de la jeunesse et à l'amélioration durable des conditions sociales et communautaires, notamment par l'éducation, le développement des compétences, la prévention, l'accompagnement et l'engagement citoyen.

Dans la poursuite de cet objet, l'association intervient notamment dans les domaines suivants :

- a) éducation et développement des compétences des jeunes, y compris les compétences de vie, le leadership, l'employabilité et l'entrepreneuriat ;
- b) développement de la confiance en soi, des capacités d'expression orale, de prise de parole en public et de participation citoyenne des jeunes ;
- c) santé sexuelle et reproductive, information et prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles, aux grossesses précoces ou non désirées et aux comportements à risque, dans le respect des normes professionnelles applicables ;
- d) protection, accompagnement et inclusion des personnes vulnérables, notamment les enfants, les jeunes en situation de vulnérabilité, les veuves, les orphelins et autres personnes exposées à l'exclusion ou à la violence ;
- e) prévention et réduction de la violence, de la délinquance juvénile, des abus, de l'exploitation, des discriminations et des autres facteurs compromettant l'épanouissement des jeunes ;
- f) développement communautaire, mobilisation citoyenne, solidarité et initiatives sociales ou économiques au bénéfice des communautés ;
- g) recherche, documentation, sensibilisation, production de connaissances et partage de bonnes pratiques en lien avec les domaines d'intervention de l'association ;
- h) mise en réseau, coopération, partenariats et participation à des initiatives nationales, régionales ou internationales compatibles avec l'objet social.

Article 7 : Vision

La vision de SJCD ASBL est de contribuer à l'émergence d'une jeunesse éclairée, responsable, autonome, résiliente et capable de transformer positivement son environnement.

L'association ambitionne de voir des jeunes exercer un leadership responsable, promouvoir la dignité humaine, participer à la vie de leurs communautés et contribuer au développement

social, économique et culturel de la République Démocratique du Congo, tout en restant ouverts aux échanges et à la coopération internationale.

Article 8 : Mission

SJCD ASBL est une organisation de développement de la jeunesse, fondée sur des valeurs d'intégrité, de dignité humaine, de solidarité et de responsabilité, respectueuse de la diversité des convictions.

Sa mission consiste à créer et soutenir des espaces d'éducation, de développement des compétences, de prévention, de protection et de participation permettant aux jeunes de devenir des acteurs responsables du changement social.

L'association œuvre également à renforcer l'accès à une information fiable en matière de santé sexuelle et reproductive, à promouvoir la protection des personnes vulnérables et à développer des initiatives communautaires durables.

Article 9 : Objectifs

L'objectif global est de contribuer à l'épanouissement et au développement intégral de la jeunesse en renforçant ses capacités, sa responsabilité sociale, son autonomie et sa participation au développement des communautés.

Les objectifs spécifiques comprennent notamment :

1. renforcer les connaissances, compétences et aptitudes des jeunes pour leur permettre de faire des choix responsables et de participer activement à la société ;
2. sensibiliser les jeunes à la santé sexuelle et reproductive et à la prévention des infections sexuellement transmissibles, des grossesses précoces ou non désirées et des comportements à risque ;
3. développer la confiance en soi, les capacités d'expression orale, de prise de parole en public et de participation citoyenne des jeunes ;
4. prévenir la violence, la délinquance, les abus, l'exploitation et les discriminations affectant les jeunes ou les personnes vulnérables ;
5. soutenir les personnes vulnérables au moyen d'actions sociales, éducatives, psychosociales, matérielles ou d'orientation vers des services compétents ;
6. promouvoir le leadership, l'éducation continue, l'esprit critique, la responsabilité, l'intégrité et l'engagement communautaire ;
7. soutenir des projets sociaux, éducatifs, économiques ou environnementaux favorisant le développement local ;
8. produire et diffuser des connaissances, organiser des formations, débats, ateliers, conférences, campagnes et activités de sensibilisation ;

9. renforcer les partenariats et la coopération avec les acteurs publics, privés, associatifs, académiques et internationaux poursuivant des objectifs compatibles ;

10. contribuer à la création d'un environnement favorable à l'inclusion, à la cohésion sociale et au respect de la dignité humaine.

Article 10 : Principes et valeurs

SJCD ASBL fonde son action sur les principes et valeurs suivants :

1. intégrité et honnêteté dans la conduite de toutes les activités ;
2. dignité humaine, égalité, respect et non-discrimination ;
3. solidarité, responsabilité et service de la communauté ;
4. liberté de conscience et respect de la diversité des convictions ;
5. participation des jeunes et responsabilisation des bénéficiaires ;
6. transparence, redevabilité et bonne gouvernance ;
7. protection contre les abus, l'exploitation, le harcèlement et la violence ;
8. apprentissage continu, innovation et recherche de solutions adaptées aux réalités locales ;
9. neutralité politique de l'association dans l'exercice de ses activités statutaires ;
10. respect des lois, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Article 11 : Moyens d'action

Pour réaliser son objet, SJCD ASBL peut notamment : organiser des formations, ateliers, conférences, débats, campagnes et activités communautaires ; mettre en œuvre des projets et programmes ; mener des études et recherches ; produire des publications et supports de sensibilisation ; développer des plateformes et outils éducatifs ; établir des partenariats ; mobiliser des ressources ; et entreprendre toute activité licite directement ou indirectement liée à son objet social.

Les activités génératrices de revenus éventuellement organisées par l'association demeurent accessoires à son objet social. Les recettes qui en résultent sont exclusivement affectées à la réalisation des objectifs de l'association et ne peuvent faire l'objet d'une distribution entre les membres.

TITRE II : MEMBRES ET PARTICIPATION ASSOCIATIVE

Article 12 : Catégories de membres

SJCD ASBL comprend deux catégories principales de membres : les membres effectifs et les membres d'honneur.

Les membres effectifs sont les personnes admises conformément aux présents statuts, participant à la vie de l'association, remplissant leurs obligations et disposant du droit de vote dans les conditions statutaires.

Les membres d'honneur sont des personnes physiques ou morales auxquelles l'association reconnaît une contribution, un soutien, une expertise ou un mérite particulier. Ils ne disposent pas automatiquement du droit de vote et ne peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de l'association du seul fait de leur qualité de membre d'honneur.

Article 13 : Admission

Toute personne qui adhère aux objectifs et aux valeurs de SJCD ASBL peut solliciter son admission comme membre effectif, sous réserve des conditions légales et statutaires.

La demande d'adhésion est adressée au Conseil d'administration selon une procédure fixée par le règlement intérieur. L'admission est prononcée par le Conseil d'administration ou par l'organe auquel il délègue cette compétence conformément au règlement intérieur.

Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur au minimum légal requis.

Article 14 : Droits des membres effectifs

Tout membre effectif régulièrement admis et en règle au regard de ses obligations statutaires peut participer aux activités de l'association, prendre la parole dans les réunions, présenter des propositions, être éligible aux organes statutaires dans les conditions prévues et exercer son droit de vote.

Chaque membre effectif dispose d'une voix. Nul ne peut exercer plus d'un droit de vote au titre de procurations, sauf disposition contraire légalement permise et prévue par le règlement intérieur.

Les membres ont accès aux informations institutionnelles, aux rapports approuvés et aux documents dont la communication est compatible avec la confidentialité et la protection des données.

Article 15 : Obligations des membres

Les membres sont tenus de respecter les présents statuts, le règlement intérieur, les décisions régulièrement prises par les organes compétents, le code de conduite et les politiques internes adoptées par l'association.

Ils s'engagent à préserver l'intégrité, la réputation, les biens et les intérêts de SJCD ASBL, à éviter tout conflit d'intérêts non déclaré et à respecter la dignité de toutes les personnes avec lesquelles l'association travaille.

Article 16 : Cotisations

Les membres effectifs acquittent une cotisation dont le montant, la périodicité et les modalités de paiement sont fixés par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration ou, dans les limites autorisées, par le règlement intérieur.

Une exonération totale ou partielle peut être accordée sur la base de critères définis par le règlement intérieur, notamment pour des raisons sociales ou lorsque l'association souhaite favoriser l'inclusion de jeunes vulnérables.

Article 17 : Démission

Tout membre peut démissionner à tout moment par notification écrite adressée au Conseil d'administration.

La démission prend effet à la date de réception de la notification ou à la date ultérieure indiquée par le membre.

Le membre démissionnaire demeure tenu de ses obligations antérieures à la date effective de sa démission, sans préjudice des dispositions légales applicables.

Article 18 : Exclusion et discipline

Un membre peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou être exclu notamment en cas de violation grave ou répétée des statuts, du règlement intérieur, du code de conduite, des politiques de protection, d'atteinte grave aux intérêts de l'association, de détournement ou de fraude, de harcèlement, d'abus, de violence ou de comportement portant gravement atteinte à la réputation de l'association.

Toute procédure d'exclusion doit respecter le droit du membre d'être informé des faits qui lui sont reprochés et de présenter ses observations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La décision d'exclusion est prise par l'organe compétent selon la gravité du manquement et sous réserve des compétences attribuées à l'Assemblée générale par les présents statuts.

Article 19 : Perte de qualité et absence de droit sur le patrimoine

La qualité de membre prend fin notamment par démission, exclusion, décès pour une personne physique, dissolution pour une personne morale, ou toute autre cause prévue par la loi.

Le membre démissionnaire ou exclu ne dispose d'aucun droit individuel sur les fonds, biens ou réserves de SJCD ASBL et ne peut réclamer le remboursement des cotisations déjà versées, sauf disposition légale impérative contraire.

TITRE III : ORGANES ET GOUVERNANCE

Article 20 : Organes de l'association

SJCD ASBL comprend les organes statutaires suivants :

1. l'Assemblée générale ;
2. le Conseil d'administration.

Des commissions, départements, groupes de travail ou structures techniques peuvent être créés selon les besoins. Ils ne constituent pas des organes statutaires à moins d'une modification expresse des présents statuts.

Article 21 : Assemblée générale : composition

L'Assemblée générale est l'organe souverain de l'association. Elle est composée des membres effectifs régulièrement admis et des autres personnes dont la participation est autorisée par les présents statuts ou le règlement intérieur.

Les membres d'honneur peuvent être invités aux sessions de l'Assemblée générale avec voix consultative, sans droit de vote sauf disposition statutaire expresse conforme à la loi.

Article 22 : Attributions de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale exerce notamment les pouvoirs suivants :

1. définir les grandes orientations et priorités stratégiques de l'association ;
2. adopter, modifier et interpréter les statuts dans les conditions légales et statutaires ;
3. élire, renouveler ou révoquer les membres du Conseil d'administration dans les conditions prévues ;
4. examiner et approuver les rapports d'activités, rapports de gestion et comptes annuels ;
5. adopter le budget et assurer une supervision générale de la gestion financière ;
6. fixer ou approuver les cotisations ;
7. décider de la dissolution, de la fusion ou de toute opération fondamentale affectant l'existence ou le patrimoine de l'association ;
8. statuer sur les questions réservées par la loi ou les présents statuts.

Article 23 : Convocation de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

La convocation est faite par le Président ou, en cas d'empêchement ou de carence, selon les modalités prévues par les présents statuts ou à la demande d'au moins un tiers des membres effectifs.

La convocation indique la date, l'heure, le lieu ou les modalités de participation à distance, ainsi que l'ordre du jour. Sauf urgence justifiée, elle est communiquée dans un délai raisonnable fixé par le règlement intérieur.

Article 24 : Quorum de l'Assemblée générale

Sauf disposition légale ou statutaire plus exigeante, l'Assemblée générale délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres effectifs en règle sont présents ou régulièrement représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion peut être convoquée dans un délai raisonnable fixé par la convocation. Elle délibère conformément aux conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Les décisions relatives à la modification des statuts, à la dissolution ou à toute autre matière pour laquelle une majorité spéciale est prévue sont prises avec la majorité requise par les présents statuts et la législation applicable.

Article 25 : Délibérations et votes de l'Assemblée générale

Les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres effectifs présents ou régulièrement représentés, sauf disposition contraire des présents statuts ou de la loi.

En cas d'égalité des voix lors d'un vote ordinaire, la question est soumise à une nouvelle délibération. Le règlement intérieur peut prévoir, pour les matières ordinaires où cette règle est appropriée, une voix prépondérante du Président. Cette règle ne s'applique pas aux élections, à la modification des statuts, à la dissolution ou aux autres matières soumises à majorité qualifiée.

Le vote peut être à main levée ou secret selon la nature de la décision, la demande des membres ou les règles prévues par le règlement intérieur.

Article 26 : Procès-verbaux de l'Assemblée générale

Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal indiquant notamment la date, le lieu ou le mode de réunion, les membres présents ou représentés, l'ordre du jour, les principales interventions, les décisions prises et les résultats des votes.

Les procès-verbaux sont conservés dans les archives de l'association et signés par les personnes habilitées selon les règles internes.

Article 27 : Conseil d'administration : composition

Le Conseil d'administration est l'organe de gouvernance et d'exécution stratégique de l'association. Il est composé de dix membres élus parmi les membres effectifs par l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration comprend les fonctions suivantes :

1. Président ;
2. Vice-président ;
3. Secrétaire général ;
4. Secrétaire général adjoint ;
5. Trésorier ;
6. Trésorier adjoint ;
7. Coordinateur ;
8. Porte-parole ;
9. Conseiller ;
10. Conseiller adjoint.

Des fonctions techniques, commissions ou responsables thématiques peuvent être créés en dehors du nombre statutaire de dix administrateurs.

Article 28 : Mandat, nomination et fin des fonctions

Les membres du Conseil d'administration sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, sous réserve de la législation applicable.

Les administrateurs sont rééligibles dans les limites prévues par le présent article. Ils doivent être membres effectifs et remplir les conditions d'éligibilité fixées par les présents statuts et le règlement intérieur.

Un administrateur peut démissionner par notification écrite. Il peut être révoqué par l'Assemblée générale pour faute grave, manquement à ses obligations, conflit d'intérêts non déclaré, incapacité durable à exercer ses fonctions ou toute autre cause sérieuse dûment établie.

Article 29 : Attributions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration assure la gouvernance générale, la supervision stratégique et la mise en œuvre des décisions de l'Assemblée générale.

Il est notamment chargé de :

1. mettre en œuvre les orientations et décisions de l'Assemblée générale ;
2. approuver les plans opérationnels, projets et partenariats dans les limites de ses pouvoirs ;
3. superviser la gestion administrative, financière, programmatique et institutionnelle ;
4. préparer le budget, les rapports d'activités, les comptes annuels et les propositions stratégiques ;
5. veiller à la conformité de l'association avec ses statuts, les lois applicables et ses politiques internes ;

6. assurer la protection des personnes, des biens, des données et de la réputation de l'association ;
7. proposer à l'Assemblée générale toute modification statutaire ou décision stratégique majeure ;
8. créer les commissions, départements et groupes de travail nécessaires au fonctionnement de l'association ;
9. représenter l'association ou organiser sa représentation auprès des autorités, partenaires et tiers dans les conditions prévues par les présents statuts.

Article 30 : Réunions et quorum du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des administrateurs en fonction sont présents ou valablement participent à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf majorité spéciale prévue par les présents statuts ou le règlement intérieur.

Les réunions peuvent se tenir en présentiel, à distance ou sous une forme hybride, sous réserve que l'identité des participants et la régularité des délibérations puissent être établies.

Article 31 : Président

Le Président est le principal représentant légal et institutionnel de SJCD ASBL dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Il convoque et préside les réunions du Conseil d'administration et, lorsqu'il y est habilité, les sessions de l'Assemblée générale. Il veille à l'exécution des décisions des organes compétents, signe les actes officiels de l'association selon les règles internes et assure la protection de ses intérêts institutionnels.

Le Président ne doit pas intervenir seul dans les actes financiers ou contractuels que les politiques internes soumettent à une double validation ou à une approbation du Conseil d'administration.

Article 32 : Vice-président

Le Vice-président assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance temporaire, dans les limites prévues par les présents statuts.

Il peut recevoir des délégations spécifiques de la part du Président ou du Conseil d'administration.

Article 33 : Secrétariat général et fonction de secrétaire général adjoint

Le Secrétaire général assure la gestion administrative et documentaire de l'association. Il tient ou supervise les registres, prépare les procès-verbaux, assure la correspondance institutionnelle, conserve les documents officiels et veille au suivi des décisions des organes.

Le Secrétaire général adjoint assiste le Secrétaire général et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il ne remplace pas un autre poste sauf délégation expresse et temporaire décidée par l'organe compétent.

TITRE IV : GESTION FINANCIÈRE, PATRIMOINE ET TRANSPARENCE

Article 34 : Trésorier et Trésorier adjoint

Le Trésorier est responsable, sous l'autorité du Conseil d'administration, du suivi financier de l'association, de la préparation et du suivi du budget, de la tenue ou supervision des documents comptables, de la conservation des justificatifs et de la présentation des rapports financiers.

Le Trésorier adjoint assiste le Trésorier et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il ne remplace pas le Conseiller, sauf délégation exceptionnelle sans transfert permanent de fonction.

Article 35 : Coordinateur

Le Coordinateur assure la direction opérationnelle des activités et programmes de l'association sous l'autorité du Conseil d'administration.

Il coordonne les équipes, les activités, les calendriers, le suivi des objectifs et la mise en œuvre des projets approuvés. Il veille à la qualité opérationnelle, à la coordination avec les partenaires et à la production des informations nécessaires au reporting.

Le Coordinateur peut représenter l'association auprès des partenaires opérationnels sur mandat ou délégation écrite du Président ou du Conseil d'administration. Cette fonction ne modifie pas la représentation légale de l'association.

Article 36 : Porte-parole

Le Porte-parole est chargé de la communication institutionnelle de SJCD ASBL et de la valorisation de son image publique.

Il prépare ou supervise, dans les limites de son mandat, les communiqués, messages publics, relations avec les médias, contenus institutionnels et actions de visibilité. Il veille à la cohérence du discours public de l'association et au respect des règles de confidentialité, de protection des données et d'utilisation de l'image des bénéficiaires.

Il ne prend aucun engagement juridique, financier ou politique au nom de l'association sans mandat exprès.

Article 37 : Conseiller et Conseiller adjoint

Le Conseiller apporte des avis stratégiques, institutionnels, techniques ou juridiques relevant de ses compétences. Il contribue au respect de la bonne gouvernance et à l'anticipation des risques.

Le Conseiller adjoint assiste le Conseiller, participe au suivi des recommandations et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Article 38 : Vacance d'un poste et délégation

En cas de vacance temporaire d'un poste du Conseil d'administration, celui-ci peut organiser une délégation intérimaire entre ses membres dans les limites nécessaires à la continuité des activités.

Toute vacance définitive est portée à la connaissance de l'Assemblée générale, qui procède au remplacement selon les conditions prévues par les présents statuts et pour la durée restante du mandat.

Aucune délégation ne peut avoir pour effet de contourner les compétences réservées à l'Assemblée générale ou les règles légales applicables.

Article 39 : Ressources de l'association

Les ressources de SJCD ASBL peuvent comprendre notamment :

1. les cotisations des membres ;
2. les dons, legs et libéralités autorisés ;
3. les subventions, financements et appuis publics ou privés ;
4. les contributions de partenaires, fondations, institutions nationales ou internationales ;
5. les recettes d'activités génératrices de revenus accessoires compatibles avec l'objet social ;
6. les aides matérielles, équipements et autres contributions en nature ;
7. toute autre ressource licite compatible avec la nature non lucrative de l'association.

Toutes les ressources sont utilisées exclusivement pour la réalisation de l'objet social et dans le respect des conditions attachées à leur affectation.

Article 40 : Budget, comptes annuels et contrôle financier

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, sauf décision exceptionnelle prise conformément à la loi.

Le Conseil d'administration prépare annuellement un projet de budget ainsi que les documents comptables et financiers de l'exercice écoulé. Les comptes sont soumis à

l'Assemblée générale pour examen et approbation dans les délais prévus par la réglementation et les procédures internes.

L'association tient une comptabilité et conserve les pièces justificatives conformément aux règles comptables et fiscales applicables. Les ressources et dépenses doivent être documentées, traçables et utilisées conformément à leur destination.

Le contrôle financier est assuré par des mécanismes internes de séparation des responsabilités, de vérification des pièces, de rapprochement des comptes et de validation des dépenses. Lorsque la loi, un bailleur ou l'importance des opérations l'exige, un audit ou un contrôle externe peut être organisé.

Les modalités détaillées de gestion financière, d'achats, de caisse, de banque, de signature, de comptabilisation, d'archivage et de contrôle sont précisées dans le manuel de procédures administratives et financières et dans le règlement intérieur.

Article 41 : Patrimoine et biens immeubles

Le patrimoine de SJCD ASBL est distinct de celui de ses membres. Aucun membre ne peut en revendiquer une part individuelle.

L'association n'acquiert, ne détient ou n'utilise que les biens nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, sous réserve des limites et obligations prévues par la législation applicable.

Les acquisitions, cessions ou autres opérations importantes portant sur le patrimoine de l'association sont autorisées et déclarées selon les compétences internes et les exigences légales.

Article 42 : Conflits d'intérêts et interdiction de distribution

Tout administrateur, dirigeant ou responsable qui a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, familial, professionnel ou financier dans une opération, un contrat, une sélection ou une décision de l'association doit le déclarer à l'organe compétent et s'abstenir de participer à la décision lorsque le conflit est susceptible d'affecter son impartialité.

Les procédures internes précisent les modalités de déclaration, d'enregistrement et de traitement des conflits d'intérêts.

Aucun bénéfice, dividende, excédent ou actif de l'association ne peut être distribué directement ou indirectement aux membres, administrateurs ou dirigeants du fait de leur qualité. Les remboursements de dépenses légitimes, salaires ou honoraires régulièrement autorisés et justifiés ne constituent pas une distribution de bénéfice.

Article 43 : Responsabilité et représentation à l'égard des tiers

L'association répond de ses engagements conformément à la loi et aux actes régulièrement accomplis en son nom. Les administrateurs et dirigeants n'engagent pas leur responsabilité

personnelle pour les obligations de l'association du seul fait de leur fonction, sous réserve des fautes personnelles et des règles légales applicables.

La représentation de SJCD ASBL à l'égard des tiers est assurée principalement par le Président, sous réserve des délégations écrites accordées conformément aux présents statuts et aux décisions du Conseil d'administration.

Toute délégation de signature doit être définie par écrit et préciser son objet, sa durée et ses limites.

TITRE V : PROGRAMMES, PROTECTION ET PARTENARIATS

Article 44 : Programmes et partenariats

SJCD ASBL peut concevoir et mettre en œuvre des programmes, projets, campagnes, études, formations et autres interventions conformes à son objet social.

Elle peut conclure des conventions et partenariats avec les autorités publiques, collectivités, organisations de la société civile, institutions académiques, entreprises, fondations, agences de coopération, organisations internationales et autres acteurs compatibles avec ses valeurs et ses objectifs.

Tout partenariat présentant un risque significatif pour l'intégrité, l'indépendance, la réputation ou la conformité de l'association fait l'objet d'une évaluation préalable et d'une autorisation par l'organe compétent.

Article 45 : Protection des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables

SJCD ASBL accorde une importance particulière à la protection des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables contre la violence, l'exploitation, les abus, le harcèlement, la discrimination et toute forme de maltraitance.

L'association adopte et applique des mécanismes appropriés de prévention, de signalement, de traitement des plaintes, de confidentialité, de référencement et de réponse aux incidents, conformément à la législation applicable et aux bonnes pratiques de safeguarding.

Les modalités opérationnelles sont définies dans une politique de protection et un code de conduite distincts adoptés par le Conseil d'administration.

Article 46 : Communication, données et confidentialité

SJCD ASBL protège les informations confidentielles auxquelles elle a accès dans le cadre de ses activités et met en place des mesures raisonnables pour protéger les données des membres, bénéficiaires, partenaires, donateurs et collaborateurs.

Toute collecte, utilisation, conservation, diffusion ou publication d'informations personnelles, de photographies ou de témoignages doit respecter la législation applicable, les consentements requis et les politiques internes de l'association.

Le règlement intérieur et les politiques internes précisent les règles de communication, d'archivage et de gestion des données.

TITRE VI : MODIFICATION, DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 47 : Modification des statuts

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par décision de l'Assemblée générale des membres effectifs, conformément aux exigences légales applicables.

Les propositions de modification peuvent être présentées par le Conseil d'administration ou par la fraction des membres effectifs prévue par la loi ou le règlement intérieur.

Sauf exigence légale plus stricte, les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres effectifs présents ou représentés à une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Les modifications adoptées sont soumises aux formalités de communication, d'approbation ou de publication légalement requises.

Article 48 : Dissolution, liquidation et affectation du patrimoine

La dissolution volontaire de SJCD ASBL ne peut être prononcée que par une Assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions de majorité prévues par la loi, à savoir au minimum les deux tiers des membres effectifs lorsque cette majorité est légalement requise.

En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et fixe les modalités de liquidation conformément à la loi.

Après apurement du passif et règlement des obligations de l'association, l'actif net restant est attribué à une organisation sans but lucratif ou à une œuvre d'intérêt général poursuivant des objectifs similaires ou compatibles, conformément à la décision de l'Assemblée générale et à la législation applicable. Aucun actif résiduel ne peut être distribué aux membres ou dirigeants du seul fait de leur qualité.

En cas de dissolution judiciaire, l'affectation du patrimoine est réalisée conformément aux décisions des autorités compétentes et aux règles légales applicables.

Article 49 : Entrée en vigueur, formalités et opposabilité

Les présents statuts entrent en vigueur à compter de leur adoption par l'Assemblée générale compétente, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales requises pour l'obtention, la reconnaissance ou la pleine opposabilité de la personnalité juridique de l'association.

SJCD ASBL accomplit les formalités de notariation, de dépôt, de déclaration, de communication et de publication prescrites par la législation applicable. Toute modification

ultérieure des statuts ou du personnel chargé de l'administration ou de la direction est traitée et déclarée conformément aux exigences en vigueur.

L'association veille à maintenir à jour ses registres, documents constitutifs et informations communiquées aux autorités compétentes.

Toute question non expressément réglée par les présents statuts est traitée conformément à la législation de la République Démocratique du Congo, aux décisions régulièrement prises par les organes compétents et aux règles internes adoptées dans les limites légales. En cas de contradiction entre une politique interne et les présents statuts, les présents statuts prévalent.

ACTE D'ADOPTION ET DE SIGNATURE

Les présents statuts ont été examinés et adoptés par l'Assemblée générale compétente de SJCD ASBL, qui reconnaît en approuver le contenu et s'engage à en assurer l'application conformément à la législation applicable.

Date de l'Assemblée générale	...15/06/2023
Lieu de l'Assemblée générale	Institut AKSANTI KILOMONI KAVIMVIRA
Type de réunion	Assemblée générale constitutive / extraordinaire
Résolution d'adoption	
Nombre de membres effectifs présents ou représentés	

En foi de quoi, les membres effectifs chargés de l'administration ou de la direction apposent leurs signatures conformément aux exigences légales et aux formalités de notarisation et de dépôt applicables.

N°	Nom et qualité	Signature
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Mention notariale : les signatures et la forme authentique des présents statuts sont à établir conformément aux exigences du notaire et des autorités compétentes.

ANNEXE STATUTAIRE A : SYNTHÈSE DE LA GOUVERNANCE

La présente synthèse facilite la lecture institutionnelle des statuts. En cas de divergence, le corps des statuts prévaut.

Fonction / organe	Responsabilité principale	Limites / principe de contrôle
Assemblée générale	Orientation, élections, approbation des rapports et comptes, modification des statuts, dissolution.	Organe souverain ; décisions selon les majorités statutaires et légales.
Conseil d'administration	Gouvernance, stratégie, supervision et contrôle de la mise en œuvre.	Ne peut empiéter sur les compétences réservées à l'Assemblée générale.
Président	Représentation légale et institutionnelle ; présidence des organes.	Délégations écrites ; contrôle des actes sensibles.
Coordinateur	Direction opérationnelle des projets et des équipes.	N'est pas le représentant légal par défaut.
Trésorier	Suivi budgétaire, financier et documentaire.	Séparation des tâches et contrôles internes.
Porte-parole	Communication et relations médias.	Aucun engagement juridique ou financier sans mandat.

ANNEXE STATUTAIRE B : DOCUMENTS INTERNES COMPLÉMENTAIRES

Pour professionnaliser le fonctionnement de SJCD ASBL et accompagner sa croissance, les documents internes suivants sont destinés à compléter les présents statuts :

1. Règlement intérieur ;
2. Code de conduite / Charte éthique ;
3. Politique de protection et de safeguarding ;
4. Manuel de procédures administratives et financières ;
5. Politique de gestion des conflits d'intérêts ;
6. Politique de communication et d'utilisation de l'image ;
7. Plan stratégique pluriannuel ;
8. Procédures de gestion des plaintes et de signalement ;
9. Procédures de gestion documentaire et de protection des données ;
10. Politiques et procédures spécifiques exigées par les partenaires, bailleurs ou autorités compétentes.

Ces documents ne doivent pas contredire les présents statuts. Leur adoption, modification et mise en œuvre relèvent des organes compétents conformément aux règles internes et à la législation applicable.

DÉCLARATION FINALE

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des présents statuts, les accepter et s'engager à les respecter dans le cadre de leurs fonctions et de leur participation à SJCD ASBL.

Fait àUvira....., le 15/06/2023.....

Pour SJCD ASBL,

Le Président :MIBUTO Patrick.....

Le Secrétaire général : Vital ZAGABE Neophite.....

Le Trésorier : Nabindu ZAGABE.....

Autres membres effectifs signataires selon la liste annexée :

.....

Cachet de l'association :

ESPACE RÉSERVÉ AU CACHET